

RAZALI BIN AHMAD

lwn

NORASWATI BINTI HASHIM

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel) Pada 25 September 2020 bersamaan 7 Safar 1442H

Kes Semakan No. 10000-003-0063-2020

Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon: Tuan Mohamad Azrul Azhan bin Mohamad Jamil dari Tetuan Azrul Najah & Associates.

PERMOHONAN

1) Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan perintah seperti berikut;

- 1.1 Bahawa suatu semakan dibuat terhadap arahan/perintah YA Hakim Abd Shukor bin Abd Hamid , Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 24.6.2020 yang memerintahkan bahawa : “ Mahkamah menolak saksi Defendan dan mengarahkan pihak-pihak memfailkan hujah pada 10.8.2020 secara pentadbiran di kaunter Mahkamah dan menetapkan tarikh keputusan pada 8.9.2020 ” berdasarkan peruntukan Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

- 1.2 Bahawa Mahkamah Rayuan Syariah Selangor mengeluarkan arahan/perintah supaya Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Dewan 7) membatalkan arahan pemfailan hujah pada 10.8.2020 dan tarikh keputusan pada 8.9.2020.
- 1.3 Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini di dalam menjalankan kuasanya menurut Seksyen 68(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (negeri Selangor) 2003, menggantung sementara prosiding kes Saman No: 10400-017-0250-2015 sehingga keputusan semakan dimuktamadkan.
- 1.4 Bahawa Mahkamah Rayuan Syariah Selangor mengeluarkan arahan/perintah kepada Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam (Dewan 7) untuk membenarkan Pemohon mengemukakan saks-saksi Pemohon pada tarikh perbicaraan akan datang dan prosiding kes diteruskan dengan perbicaraan.
- 1.5 Kos keseluruhan prosiding ini ditanggung sepenuhnya dan keseluruhannya oleh pihak Responden.
- 1.6 Lain-lain perintah yang difikirkan sesuai dan adil oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

- 2) Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 14 November 1992 dan telah bercerai kali ketiga dengan kebenaran Mahkamah pada 13 September 2013 di Mahkamah Rendah Syariah Kajang, Selangor. Pasangan ini telah dikurniakan dengan empat (4) orang cahayamata hasil daripada perkahwinan mereka.
- 3) Responden telah memfailkan kes tuntutan harta sepencarian pada 4 Jun 2015 melalui kes Saman No. 10400-017-0250-2015 di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam terhadap hasil jualan hartanah yang beralamat di No. 31, Jalan Suakasih 3/1, Bandar Tun Hussien Onn, 43200 Kajang, Selangor Darul Ehsan yang telah dijual dalam tempoh perkahwinan Pemohon dan Responden.
- 4) Perbicaraan kes tersebut telah berjalan sejak tahun 2015 dan Pemohon telah selesai memberikan keterangan pada 3 Oktober 2019. Mahkamah telah menetapkan tarikh bagi keterangan saksi-saksi Pemohon pada 28 November 2019 tetapi telah ditangguhkan oleh Mahkamah pada 28 Januari 2020. Prosiding pada 28 Januari 2020 tidak dapat dijalankan (Hakim tidak bersedia selepas mendengar prosiding penerimaan masuk Peguam Syarie Selangor) dan ditangguhkan pada 8 April 2020.
- 5) Prosiding pada 8 April 2020 tidak dapat didengar disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).
- 6) Pemohon tidak hadir ke Mahkamah pada tarikh perbicaraan seterusnya iaitu pada 24 Jun 2020 menyebabkan Mahkamah menetapkan tarikh pemfailan hujah secara pentadbiran di kaunter Mahkamah pada 10 Ogos 2020 dan tarikh keputusan pada 8 September 2020.

7) Pemohon mendakwa bahawa sama ada Pemohon mahupun Peguam Syarie Pemohon telah tidak dimaklumkan oleh pihak Mahkamah mengenai tarikh perbicaraan pada 24 Jun 2020 sama ada secara Whats App, Sistem Pesanan Ringkas (SMS) atau Notis Tangguhan secara email atau pos.

8) Pemohon telah memfailkan semakan ini berdasarkan alasan-alasan berikut;

8.1 Semakan perlu dibuat kerana Yang Arif Mahkamah Tinggi Syariah yang telah secara terus sewaktu perbicaraan menolak hak Pemohon untuk mengemukakan saksi sewaktu perbicaraan pada 24.6.2020 tanpa mendengar alasan kegagalan dan ketidakhadiran Pemohon pada tarikh tersebut.

8.2 Semakan perlu dibuat terhadap arahan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang telah tidak memberi peluang kepada Pemohon untuk memberikan alasan ketidakhadiran Pemohon pada tarikh 24.6.2020 sehingga Mahkamah menolak hak Pemohon untuk mengemukakan saksi.

8.3 Pemohon melalui Peguam Syarie telah memfailkan sepina untuk kehadiran saksi selepas selesai Pemohon memberikan keterangan.

8.4 Arahan dan keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang memutuskan menolak saksi-saksi Pemohon telah menafikan hak Pemohon untuk mengemukakan saksi bagi menyokong keterangan dan pembelaan Pemohon dalam kes harta sepencarian tersebut.

- 8.5 Saksi yang ingin dibawa oleh Pemohon adalah sangat penting dalam membantu Mahkamah memutuskan samada hasil jualan hartanah yang dituntut dalam kes harta sepencarian tersebut adalah layak atau tidak untuk diisytiharkan sebagai harta sepencarian antara Pemohon dan Responden.
- 8.6 Penafian hak Pemohon untuk mengemukakan saksi-saksi Pemohon sehingga Mahkamah memutuskan untuk diteruskan dengan penghujahan dan penghakiman boleh menjurus kepada ketidakadilan yang digariskan oleh Hukum Syarak dan Undang-Undang.
- 8.7 Semakan juga perlu dibuat terhadap arahan/perintah Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang mana tarikh 24.6.2020 adalah tarikh yang ditetapkan oleh Mahkamah tanpa perbincangan mana-mana pihak dan tidak diketahui oleh pihak Pemohon di mana tarikh sebelumnya adalah pada 8.4.2020 iaitu sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

7) Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak

terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

8) Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 -

***Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014
Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah
Rayuan Syariah***

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*

- ii. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
 5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
 6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
 7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*

8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
 9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
 10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
 11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*
 2. *Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.*
- Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.*

9) Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes **Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah**, JH 36 (2), kes **Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid**, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes **Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman**, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes **Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra**, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

10) Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

11) Berdasarkan permohonan Pemohon, kami telah meneliti alasan-alasan permohonan semakan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dan kami dapati alasan-alasan yang dikemukakan tersebut memenuhi kehendak **Perenggan 6 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014** yang dinyatakan di atas. Alasan-alasan yang dikemukakan adalah berkaitan dengan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan yang secara material bercanggah dengan undang-undang.

12) Kami telah memanggil dan menyemak rekod kes permohonan no. 10400-017-0250-2015 dan kami perturunkan kronologi kes tersebut seperti berikut:

BIL	TARIKH	PERKARA	CATATAN
1	24.9.2019	Plaintif hadir bersama Peguam Syarie manakala Defendan juga hadir bersama Peguam Syarie. Soalbalas Defendan.	Kes ditangguhkan pada 3 Oktober 2019.

2	3.10.2019	Plaintif hadir bersama Peguam Syarie manakala Defendan juga hadir bersama Peguam Syarie. Soalbalas Defendan.	Kes ditangguhkan pada 28 November 2019.
3	19.11.2019	Sepina kepada saksi Defendan untuk kehadiran pada 28 November 2019.	
4	21.11.2019	Sepina kepada saksi Defendan untuk kehadiran pada 28 November 2019.	
5	25.11.2019	Surat Peguam Syarie Defendan memohon tarikh perbicaraan pada 28.11.2019 ditangguhkan atas alasan Defendan mempunyai urusan kerja di London.	
6	28.11.2019	Tiada catatan ditemui di dalam fail kes mengenai prosiding pada 28 November 2019.	
7	28.1.2020	Tiada apa-apa catatan pada kertas / lampiran catatan hakim bertarikh 28 Januari 2020.	
8	8.4.2020	Tiada catatan ditemui di dalam fail kes mengenai prosiding pada 8 April 2020.	

9	24.6.2020	Plaintif hadir bersama Peguam Syarie manakala Defendan dan Peguam Syarie tidak hadir. Mahkamah menetapkan tarikh pemfailan hujah pada 10 Ogos 2020 manakala tarikh keputusan pada 8 September 2020.	
---	-----------	--	--

13) Kami merujuk kepada Seksyen 126(4) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 mengenai keterangan defendan di dalam sesuatu kes

-

Seksyen 126. Susunan ucapan

Jika defendan memilih untuk mengemukakan keterangan, Hakim hendaklah merekodkan keterangan yang dikemukakan sedemikian, dan setelah defendan memberikan kesemua keterangan bagi pihaknya, Hakim hendaklah meminta defendan membuat penghujahan untuk menutup kesnya.

14) Apabila Defendan diberikan hak untuk mengemukakan keterangan maka Defendan juga mempunyai hak untuk membuktikan keterangannya itu sama ada melalui dokumen atau saksi. Oleh itu penafian hak Defendan untuk mengemukakan saksi bagi membuktikan keterangannya adalah menyebabkan ketidakadilan kepada Defendan.

15) Kami juga merujuk kepada Seksyen 121(1)(b) mengenai kesan ketidakhadiran pihak defendan di dalam sesuatu kes seperti berikut -

Seksyen 121. Ketakhadiran pihak-pihak

(1) Jika, apabila mana-mana tindakan dipanggil untuk pendengaran -

(a) Tiada satu pihak pun hadir, Mahkamah boleh membuang tindakan itu;

(b) Defendan tidak hadir, Mahkamah boleh , tertakluk kepada bukti penyampaian wajar, mendengar dan memutuskan tindakan itu tanpa kehadirannya; atau

(c) Plaintiff tidak hadir, Mahkamah boleh membuang tindakan itu dan mendengar memutuskan apa-apa tuntutan balas.

16) Berdasarkan peruntukan undang-undang di atas dan dapatan kami berkenaan perjalanan kes 10400-017-0250-2015 kami berpuas hati bahawa tiada bukti bahawa Mahkamah telah mengeluarkan notis tangguhan perbicaraan kepada Pemohon untuk tarikh perbicaraan pada 24 Jun 2020. Oleh yang demikian tindakan Mahkamah menetapkan tarikh untuk penghujahan dan keputusan kes tanpa mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon adalah telah menafikan hak Pemohon sebagai Defendan di dalam kes tersebut untuk mengemukakan kesemua keterangan bagi pihaknya.

17) Mengikut kaedah asal perbicaraan dalam Islam, setiap penghakiman hendaklah dibuat dengan kehadiran kedua-dua belah pihak iaitu pihak yang mendakwa dan pihak yang kena dakwa. Ini bertepatan dengan sebuah hadis Nabi S.A.W, yang diriwayatkan daripada ‘Ali bin Abi Talib di mana Rasulullah S.A.W telah bersabda kepadanya yang bermaksud,

“Jika datang dua orang yang berbalah meminta penghakiman kepada kamu, maka janganlah kamu menjatuhkan hukuman kepada pihak yang pertama sehingga kamu mendengar keterangan pihak yang kedua, setelah itu kamu akan mengetahui bagaimana cara untuk menjatuhkan hukuman.”

(Al-Mubarakfuri, Abu al-‘Ala’ Muhammad bin ‘Abd al-Rahman (1963), Tuhfah al-Ahwazi, “Bab Ma Ja’a fi al-Qadi La Yaqdi Bayna al-Khasmayn Hatta Yasma’a Kalamahuma”, no. hadis 1348, j. 4. Madinah: al-Maktabah al-Salafiyyah, h. 561)

18) Hadis di atas menunjukkan bahawa seseorang hakim apabila hendak menjatuhkan hukuman, perlu mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keterangan daripada kedua-kedua pihak yang berselisih pendapat sebelum dia boleh menjatuhkan sesuatu hukuman. Kejahilan tentang perkara tersebut akan menyebabkan penghakiman itu menjadi tidak tepat dan tidak sah berdasarkan larangan daripada Nabi S.A.W di atas. Hakim juga tidak dapat membuat keputusan yang tepat kerana hakim tidak dapat mengetahui sama ada orang yang kena dakwa mengaku atau mengingkari dakwaan yang dibuat terhadapnya. Selain itu, keterangan atau saksi yang dikemukakan oleh orang yang mendakwa sahaja tidak akan menjadi hujah melainkan setelah orang yang kena dakwa tidak mampu menolak keterangan dari saksi pihak yang mendakwa. Ketika ini, ketidakmampuan orang yang kena dakwa tidak dapat dipastikan disebabkan ketidakhadirannya di hadapan hakim.

19) Oleh yang demikian, Kami berpendapat perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Mal No. 10400-017-0250-2015 bertarikh 24 Jun 2020 adalah tidak selaras dan tidak bertepatan dengan kehendak asal Undang-undang dan hukum syarak tanpa ada sebab yang membolehkannya dan ianya telah menyebabkan ketidakadilan kepada Pemohon.

20) Sehubungan dengan itu kami berpendapat Pemohon telah berjaya menunjukkan kepada kami bahawa telah berlaku kecacatan di dalam proses perbicaraan yang bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak yang mewajarkan kami untuk campur tangan di dalam keputusan YA Hakim Bicara yang telah diberikan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon
MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

- 1) Permohonan semakan Pemohon adalah **DITERIMA**.
- 2) Perintah bagi Kes Saman No. 10400-017-0250-2015 bertarikh 24 Jun 2020 adalah dibatalkan.
- 3) Prosiding Kes Saman No. 10400-017-0250-2015 hendaklah diteruskan dengan keterangan saksi-saksi Defendan.

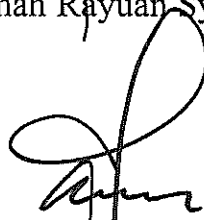
Penghakiman ini diberikan oleh;

-
1. **YAA DATO'HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor



3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

